Conditions contractuelles du téléservice « Identité Nationale de Santé »

SOMMAIRE

Article 1 : Objet des conditions contractuelles 4
Article 2 : Pièces contractuelles 4
Article 3 : Prérequis techniques 4
Article 4 : Matériel prêté 5
Article 4.1 : Description du matériel prêté 5
Article 4.2 : Utilisation du matériel prêté 5
Article 4.3 : Restitution du matériel prêté 5
Article 5 : Procédure d'autorisation 5
Article 5.1 : Etape d'initialisation 5
Article 5.2 : Etape de pré-examen 6
Article 5.3 : Etape d'examen 6
Article 5.4 : Etape de finalisation : délivrance de l'autorisation 7
Article 5.5 : Support aux éditeurs 7
Article 5.6 : Numéros d'autorisation 8
Article 6 : Modifications ou adaptations du logiciel 8
Article 7 : Audit des logiciels 8
Article 8 : Retrait de l'autorisation 9
Article 9 : Obligations des parties 9
Article 9.1 : Les obligations de l'éditeur 9
Article 9.1.1 : Obligations de l'éditeur à compter de la demande jusqu'à l'obtention de l'autorisation 10
Article 9.1.2 : Obligations de l'éditeur une fois l'autorisation obtenue 10
Article 9.2 : Les obligations du CNDA 10
Article 10 : Responsabilité des parties 11
Article 11 : Pénalités financières 11
Article 12 : Documents commerciaux de l'éditeur 11
Article 13 : Propriété intellectuelle 12
Article 13.1 : Droits de propriété intellectuelle du CNDA 12
Article 13.2 : Droits de propriété intellectuelle de l'éditeur 12
Article 14 : Information du CNDA sur les procédures en cours 12
Article 15 : Confidentialité 12
Article 16 : Protection des données personnelles 13
Article 16.1 : Responsabilité des parties 13
Article 16.2 : Finalité et moyens 14

Article 16.3 : Engagement de chacune des parties 14
Article 16.4 : Suspicion de violation de données à caractère personnel 14
Article 17 : Convention de preuve 14
Article 18 : Clause de non concurrence 15
Article 19 : Gestion des conditions contractuelles 15
Article 19.1 : Durée des conditions contractuelles 15
Article 19.2 : Résiliation des présentes conditions contractuelles 15
Article 19.2.1 : Résiliation par déclaration unilatérale de volonté d'une partie 15
Article 19.2.2 : Résiliation pour inexécution et clause pénale 16
Article 19.3 : Modification des conditions contractuelles 16
Article 19.4 : Renonciation des conditions contractuelles 16
Article 19.5 : Cession des conditions contractuelles 16
Article 20 : Droit applicable et attribution de compétence 16
Article 21 : Dispositions générales 17

PREAMBULE

La Cnam met à disposition des professionnels des téléservices leur permettant de bénéficier de la grande majorité des services que ce soit en matière de prescription, de suivi des patients ou de déclaration de pathologies : prescription d'arrêt de travail, protocole de soins et ALD, déclaration de médecin traitant etc…
Elle propose aux éditeurs de logiciels dits « métiers » d'intégrer dans ceux-ci les composants nécessaires à l'accès direct aux téléservices depuis le logiciel.
Cet accès direct au Système d'Information (SI) de la Cnam ou à tout Système d'Information qu'elle a sous sa responsabilité s'accompagne d'une licence gracieuse d'exploitation des composants d'accès aux téléservices de l'Assurance Maladie.
L'accès direct au Système d'Information de la Cnam ou à tout Système d'Information qu'elle a sous sa responsabilité, doit être testé par la Cnam afin d'éviter toute interaction non prévue avec les SI. Par ailleurs, les accès à ces téléservices doivent respecter la législation en vigueur.

La Cnam met en œuvre, un téléservice dénommé « Identité Nationale de Santé intégré (INSi) » destiné aux logiciels de l'ensemble des acteurs de la sphère de la santé et du médico-social conformément à l'article R. 1111-8-6 du CSP. L'objet de ce téléservice est de permettre la recherche et la vérification de l'identité nationale de santé pour le référencement des données de santé, uniquement dans le cadre de la prise en charge sanitaire et le suivi médico-social, conformément à l'article L. 1111-8-1.
Il appartient aux éditeurs de logiciels de prendre connaissance et d'appliquer, pour ce qui les concerne, les règles de sécurité de mise en œuvre de l'obligation d'utilisation de l'identité nationale de santé recensées dans le référentiel cité à l'article R. 1111-8-7 du code de la santé publique et disponible sur le site de l'ANS.

Le Centre National de Dépôt et d'Agrément (CNDA) a pour cœur de métier la certification des logiciels des éditeurs de logiciels des professionnels et établissements de santé pour le compte de la Caisse nationale d'Assurance Maladie (Cnam). Le CNDA fait partie des missions nationales, service intégré à la CPAM du Puy-de-Dôme. La démarche de certification est obligatoire pour les éditeurs souhaitant s'interfacer avec les services de l'Assurance Maladie. C'est dans le cadre de ces relations que la commission « téléservices » a été créée. Cette dernière est rattachée à la Cnam et a notamment pour rôle de donner des orientations générales et de réguler les logiciels qui s'interfacent avec les services de l'Assurance Maladie.
Le CNDA ne vérifiera pas le logiciel dans son ensemble mais seulement les fonctionnalités prévues dans le cadre du plan de tests ad hoc au téléservice.
Le portail https://cnda.ameli.fr a pour objectif d'accompagner les éditeurs de solutions informatiques destinées aux professionnels et établissements de santé dans leur parcours de demande et d'obtention des conformités de leur logiciel.

Les éditeurs doivent, une fois leur demande déposée sur le portail précité, se soumettre aux tests permettant d'aboutir à une autorisation d'accès des logiciels lorsqu'ils décident d'intégrer un accès.
En effet, le service doit être efficient pour les professionnels.

C'est dans ce cadre qu'il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet des conditions contractuelles

Les présentes conditions contractuelles ont pour objet de définir :

- les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations aux logiciels intégrant l'accès au téléservice « INSi »,
- les droits et obligations respectives des parties, pendant toute la durée d'obtention de l'autorisation du logiciel.

Article 2 : Pièces contractuelles

Les documents contractuels sont indiqués ci-dessous :

- les présentes conditions contractuelles du téléservice « INSi »,
- les documents de référence :
    1) les éventuelles fiches d'information « INSi » disponibles sur l'espace industriels du GIE SESAM-Vitale (https://industriels.sesam-vitale.fr),
    2) les spécifications éditeurs « INSi » (SFG et guide d'intégration) disponibles sur l'espace industriels du GIE SESAM-Vitale (https://industriels.sesam-vitale.fr),
    3) le cadre d'intéropérabilité disponible sur l'espace industriels du GIE SESAM-Vitale (https://industriels.sesam-vitale.fr),
    4) les packages de tests « INSi » disponibles sur le site https://cnda.ameli.fr.

Les documents de référence évoluent avec l'offre de service de la Cnam et les éditeurs doivent utiliser la dernière version en vigueur.

Article 3 : Prérequis techniques

Pour pouvoir engager une procédure de tests « INSi » d'un logiciel, l'éditeur doit au préalable disposer :
Pour l'accès à la carte Vitale :

- soit d'un logiciel agréé SESAM-Vitale,
- soit d'une solution intégrée homologuée SESAM-Vitale,
- soit d'un logiciel référencé comme intégrant le composant API de Lecture Vitale,
- soit d'un dispositif « Terminal Lecteur » homologué,
- soit d'un dispositif « Référentiel accès cartes » homologué.

Pour l'accès à la carte CPS :

- de composants d'accès à la carte CPS et notamment des librairies cryptographiques (CRYPTOLIB CPS).

NB : Le prérequis d'accès à la lecture de la carte Vitale est nécessaire uniquement si le logiciel du professionnel devant être autorisé intègre la fonctionnalité de recherche à partir d'une carte Vitale.

- pour l'intégration de l'authentification par Pro Santé Connect, l'éditeur doit fournir l'attestation : « Prérequis de Maturité Technique éditeur logiciel utilisateur» délivrée sur le Guichet Espace de Confiance (EDC) Pro Santé Connect de l'Agence du Numérique en Santé.

Article 4 : Matériel prêté

Article 4.1 : Description du matériel prêté

Les éditeurs doivent utiliser les cartes CPS de tests déjà en leur possession ou alors adresser une commande de cartes CPS de tests à l'ANS.
Le CNDA met à disposition des éditeurs un jeu de cartes Vitale de tests (ci-après dénommé « cartes-tests ») adapté au contenu des guides de tests de conformité « INSi ».

Article 4.2 : Utilisation du matériel prêté

La fourniture des matériels indiqués ci-dessus est un prêt à usage au sens des articles 1875 et suivants du code civil et est réalisée pour la durée de développement du logiciel.
Le matériel prêté demeure la propriété du CNDA. Le prêt à usage est effectué à titre gratuit. En conséquence, l'éditeur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée conformément aux articles 1880 et suivants du code civil.
L'éditeur s'engage :

- à n'utiliser les matériels qu'aux fins d'exécution des présentes conditions contractuelles,
- à ne procéder à aucune duplication des matériels prêtés,
- à ne pas louer, prêter ou céder les matériels.

Article 4.3 : Restitution du matériel prêté

L'éditeur s'engage, en cas d'abandon de son développement, à restituer à ses frais au CNDA les matériels précités en parfait état de fonctionnement, dans les meilleurs délais.
La résiliation des présentes conditions contractuelles pour quelque cause que ce soit, emporte obligation de restituer dans un délai maximal d'un mois le matériel prêté.

Article 5 : Procédure d'autorisation

Article 5.1 : Etape d'initialisation

L'éditeur initie sa demande de conformité via le portail https://cnda.ameli.fr et complète notamment le formulaire d'initialisation. Lorsque la demande a été transmise par l'éditeur, le CNDA procède à la vérification de la demande. Le CNDA vérifie notamment l'existence des prérequis techniques mentionnés à l'Article 3 : Prérequis techniques des présentes conditions contractuelles.
Si la demande est incomplète, le CNDA en informe l'éditeur avec le motif de rejet.
Si la demande est complète, le CNDA met à disposition de l'éditeur :

- le package de tests « INSi »,
- le plan de tests personnalisé,
- la date d'opposabilité associée au plan de tests,

- les accès à l'environnement de tests,
- un numéro d'autorisation provisoire (permettant l'accès à la plate-forme de tests) à intégrer dans les flux XML « INSi » du logiciel afin d'effectuer les tests. Les modalités relatives à l'utilisation du numéro d'autorisation sont indiquées à l'Article 5.6 : Numéros d'autorisation des présentes conditions contractuelles,
- un jeu de cartes-tests.

Article 5.2 : Etape de pré-examen

L'éditeur réalise les tests demandés dans son plan de tests personalisé à l'aide de la plate-forme de tests à distance mise à disposition par le CNDA. Il constitue le dossier de preuves de tests et le dépose sur le portail du CNDA https://cnda.ameli.fr.

Le CNDA vérifie la complétude du dossier de preuves de tests déposé et informe l'éditeur de la date prévisionnelle de retour.

Le CNDA procède alors à l'analyse des résultats fournis dans le dossier de preuves de tests (*) :

- soit les preuves de tests fournies ne sont pas conformes aux documents de référence et le CNDA met à disposition de l'éditeur, dans son espace personnalisé https://cnda.ameli.fr, un compte rendu spécifiant les corrections à effectuer,
- soit les preuves de tests fournies sont conformes et l'éditeur passe à l'étape suivante de la procédure.

(*) Si l'éditeur développe plusieurs logiciels, chacun d'eux doit faire l'objet d'une demande d'autorisation relative au téléservice auprès du CNDA, il est entendu que les logiciels ne sont pas traités simultanément par le CNDA.

Dans le cas où le logiciel intègre un composant déjà autorisé « INSi » en mode IHM apparente[1], l'éditeur n'a pas à constituer de dossier de preuves de tests, il peut passer directement à l'étape d'examen de conformité indiquée à l'Article 5.3 : Etape d'examen.

Dans le cas où le logiciel intègre un composant déjà autorisé « INSi » en mode IHM masquée[2] (ou semi masquée), l'éditeur doit réaliser toute la procédure telle que décrite aux présentes.

Article 5.3 : Etape d'examen

[1] Intégration en mode IHM apparente :
Dans ce type d'intégration, le logiciel métier utilise intégralement l'IHM du logiciel intégré avec une cinématique identique à son fonctionnement en mode autonome.

[2] Intégration en mode IHM masquée (ou semi masquée) :
Dans ce type d'intégration, le logiciel métier n'utilise pas (ou seulement en partie) l'IHM du logiciel intégré.

Dès lors que l'étape de pré-examen a donné lieu à un avis favorable, le CNDA propose à l'éditeur une date d'examen de conformité de son logiciel qui sera réalisé à distance ou, si l'éditeur le demande, dans les locaux du CNDA.
Lors de cette session d'examen, l'éditeur :

- met en place un accès distant complet et sécurisé sur une configuration paramétrée en conséquence afin de permettre au CNDA de réaliser et d'analyser les tests du package de tests sur le logiciel concerné,
- met à disposition du CNDA un interlocuteur dédié.

A l'issu de cette session d'examen :

- soit le logiciel n'est pas conforme aux documents de référence et le CNDA met à disposition de l'éditeur un compte rendu spécifiant les corrections à effectuer,
- soit le logiciel est conforme et le CNDA met à disposition le compte rendu de l'examen et procède à la finalisation de la demande.

Si l'environnement technique dans lequel est développé le logiciel n'est pas accessible à distance, le CNDA met à disposition un agent sur le site de l'éditeur (dans ce cas les frais de déplacement et de séjour de l'agent sont à la charge de l'éditeur).

Par les présentes conditions contractuelles, il est convenu que lorsqu'il est nécessaire de vérifier le logiciel pour quelque raison que ce soit, l'accès distant mis en place lors de la procédure d'autorisation doit pouvoir être activé dans les 24h, sur simple demande du CNDA.

Article 5.4 : Etape de finalisation : délivrance de l'autorisation

L'intégration de l'authentification par Pro Santé Connect engage l'éditeur à fournir au CNDA l'habilitation « Espace de Confiance Pro Santé Connect » qu'il a obtenu auprès de l'Agence du Numérique en Santé afin que l'homologation puisse lui être délivrée.
L'autorisation d'accès aux téléservices est délivrée par le CNDA dès lors que les résultats des tests sont conformes à ceux attendus dans les documents de référence. Cette autorisation est accompagnée de la délivrance d'un numéro définitif qui doit ensuite être véhiculé dans l'en-tête des flux liés à l'accès au téléservice et d'une attestation de conformité mise à disposition via l'espace sécurisé éditeur du portail https://cnda.ameli.fr.
Dans le cas où le logiciel n'est pas jugé conforme par le CNDA, l'éditeur ne pourra pas réclamer des dommages et intérêts basés sur les investissements qu'il aura engagés pendant la demande de conformité.
Il est attribué une autorisation d'accès pour chaque téléservice et cela même si le logiciel a déjà reçu une autorisation pour un autre téléservice. La base de référence nationale gérée par le CNDA prend en compte ces autorisations successives, sans qu'il soit nécessaire de faire évoluer le numéro délivré initialement qui a donc un caractère définitif conformément à l'Article 5.6 : Numéros d'autorisation.
Les logiciels autorisés sont inscrits sur une liste consultable sur le site du CNDA. Les logiciels dont l'autorisation est retirée ou périmée ne figurent plus sur cette liste qui est mise à jour quotidiennement.

Article 5.5 : Support aux éditeurs

Pour accomplir sa mission de conseil, le CNDA met à la disposition des éditeurs un service de support pour toutes les questions relatives au contenu du package de tests ad hoc. Le service est disponible de 9h à 16h du lundi au vendredi. Le CNDA s'engage à répondre dans les limites de ses compétences dans les 5 jours ouvrables à compter de la date de réception de la question de l'éditeur.
Les questions liées à l'intégration des composants doivent être posées au GIE SESAM-Vitale conformément aux conditions prévues dans la licence d'exploitation des composants d'accès aux téléservices de l'Assurance Maladie.

Article 5.6 : Numéros d'autorisation

Le numéro d'autorisation provisoire délivré par le CNDA lors de l'intégration du premier téléservice conformément à l'Article 5.1 : Etape d'initialisation, est réutilisable pour l'intégration des téléservices suivants. Le numéro d'autorisation définitif est délivré par le CNDA dès lors que les résultats de tests sont conformes à ceux attendus dans les documents de référence. Le numéro d'autorisation définitif est unique pour chaque logiciel intégrant un ou plusieurs accès à des téléservices. Dans le cas où l'éditeur intègre le logiciel d'un autre éditeur, l'éditeur intégrateur doit véhiculer dans les flux, le numéro d'autorisation délivré par le CNDA pour son logiciel et en aucun cas celui du logiciel intégré.

Article 6 : Modifications ou adaptations du logiciel

Des modifications ou adaptations du logiciel peuvent être le fait de l'éditeur lui-même, faire suite à une anomalie terrain ou être la conséquence d'une modification des documents de référence.
L'éditeur s'engage à modifier ou adapter son logiciel dans les délais indiqués dans le courriel de demande de modification envoyé par le CNDA.
La non prise en compte par l'éditeur d'une demande de modification(s) ou adaptation(s) peut donner lieu à un retrait de l'autorisation décidé par le CNDA sur avis des maîtrises d'ouvrage de la Cnam en charge du logiciel et conformément à l'Article 8 : Retrait de l'autorisation des présentes.
Dans tous les cas, en cas de modifications ou adaptations du fait de l'éditeur lui-même ou faisant suite à une anomalie terrain ou à la modification des documents de référence, l'éditeur s'engage à réaliser une nouvelle demande d'autorisation de logiciel conformément à l'Article 5 : Procédure d'autorisation des présentes conditions contractuelles.

Article 7 : Audit des logiciels

Le CNDA peut effectuer des audits des logiciels déjà autorisés et contrôler leur conformité aux documents de référence.
Par les présentes conditions contractuelles, l'éditeur accepte de se soumettre à la procédure d'audit et d'expertise contradictoire du CNDA pour évaluer son logiciel. Cet audit peut être mené à tout moment sous réserve d'un préavis de 15 jours ouvrés envoyé par courriel. En cas d'absence de réponse adaptée suite à un examen révélant que le logiciel ne répond plus aux exigences de conformité ou le refus de se soumettre à une évaluation, le CNDA se réserve le droit d'initier une demande de retrait.

L'éditeur s'engage à mettre à disposition du CNDA un accès distant au logiciel réellement exploité par les professionnels dans les conditions et les modalités qui lui seront indiquées par le CNDA au moment de l'expertise.
Les modalités de cette expertise ainsi que les conditions dans lesquelles l'éditeur pourra contester les résultats de l'expertise seront indiquées au plan d'expertise qui sera communiqué lors de l'envoi du préavis visé ci-dessus.
S'il y a lieu, les frais occasionnés par cet audit sont supportés par les deux parties en proportion égale.
Afin de garantir la qualité du service rendu aux utilisateurs de logiciels autorisés, l'éditeur s'engage à inscrire dans les contrats de maintenance passés avec les professionnels de santé ou avec une société de service informatique la possibilité pour le CNDA d'exécuter ou de faire exécuter toute expertise du logiciel, en accédant au poste du professionnel de santé, destinée à déceler et à analyser tous dysfonctionnements ou défaillances qui auraient pu être constatés.

Article 8 : Retrait de l'autorisation

Le retrait de l'autorisation est décidé par le CNDA sur avis des maîtrises d'ouvrage de la Cnam en charge du logiciel lorsque le logiciel n'est plus conforme aux documents de référence et notamment au package de tests.
L'autorisation est retirée lorsque les conditions ayant permis la délivrance de cette autorisation ne sont plus réunies.
Il peut notamment intervenir lorsque l'éditeur n'a pas modifié son logiciel après demande du CNDA ou lorsque l'audit a fait apparaître une divergence entre le logiciel déployé et les documents de référence.
Le CNDA en informe l'éditeur par courrier recommandé avec accusé de réception et le retire de sa liste de logiciels autorisés.
L'éditeur doit alors informer ses clients professionnels que son logiciel n'est plus autorisé à accéder au téléservice concerné afin d'éviter que des flux non conformes accèdent au Système d'Information de l'Assurance Maladie.
Si l'éditeur n'informe pas ses clients dans le délai d'un mois à compter de la réception du courrier de retrait, une somme de 10 000 euros est due de plein droit, à titre de clause pénale et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'exécuter, à chaque infraction constatée.

Article 9 : Obligations des parties

Les obligations et responsabilités des parties résultent des présentes conditions contractuelles.

Article 9.1 : Les obligations de l'éditeur

L'éditeur s'engage à ce que son logiciel respecte l'ensemble des dispositions en vigueur.
L'éditeur doit télécharger et/ou prendre connaissance de tous les documents de référence des téléservices qu'il veut intégrer dans son logiciel. Ces documents sont disponibles sur le site internet du CNDA et/ou sur le site du GIE SESAM-Vitale comme indiqué dans l'Article 2 : Pièces contractuelles des présentes conditions contractuelles.

L'éditeur est responsable du fonctionnement de son logicel et de l'ensemble des opérations et fonctionnalités mises en œuvre par ses soins sur ledit logiciel autorisé.
Toute fausse déclaration de la part de l'éditeur est susceptible d'engager sa responsabilité.

Article 9.1.1 : Obligations de l'éditeur à compter de la demande jusqu'à l'obtention de l'autorisation

L'éditeur doit :

- intégrer dans chacun des flux d'échange avec le téléservice, le numéro d'autorisation provisoire qui lui a été délivré par le CNDA aux fins de réalisation des tests,
- réaliser les tests indiqués aux plans de tests ad hoc inclus dans les documents de référence de chaque téléservice offert via la plate-forme à distance éditeurs du CNDA,
- se conformer à la procédure décrite dans les présentes conditions contractuelles du téléservice pour obtenir l'autorisation,
- fournir le dossier de sécurité si nécessaire,
- échanger de bonne foi et collaborer avec les interlocuteurs du CNDA afin de parvenir à l'obtention des résultats attendus.

Article 9.1.2 : Obligations de l'éditeur une fois l'autorisation obtenue

Lorsque son logiciel est autorisé pour le ou les téléservices concernés, l'éditeur doit :

- intégrer les accès aux téléservices offerts dans les conditions indiquées dans les documents de référence présentés à l'Article 2 : Pièces contractuelles des présentes conditions contractuelles,
- intégrer dans chacun des flux d'échange, le numéro d'autorisation définitif qui lui a été délivré par le CNDA,
- déployer sa solution vers les professionnels déjà titulaires d'une licence d'utilisation dans le délai de trois mois à compter de l'autorisation de l'accès au téléservice ainsi qu'à chaque modification du logiciel donnant lieu à une nouvelle autorisation,
- maintenir la conformité du logiciel aux documents de référence tout au long de la durée d'application des présentes conditions contractuelles,
- se tenir informé des modifications éventuelles des documents de référence, ainsi que des décisions de la commission de la Cnam « Téléservices AM » qui impactent l'évolution des téléservices, sur le site du CNDA,
- faire tester à nouveau son logiciel et le faire modifier, adapter si besoin lorsque les documents de référence sont modifiés conformément à l'Article 6 : Modifications ou adaptations du logiciel et réaliser ainsi une nouvelle demande d' autorisation conformément à l'Article 5 : Procédure d'autorisation,
- en cas d'anomalie, prévenir le CNDA, entreprendre la résolution des dysfonctionnements et défaillances et modifier son logiciel dans les délais indiqués dans le courriel de demande de modification envoyé par le CNDA et réaliser ainsi une nouvelle demande d'autorisation conformément à l'Article 5 : Procédure d'autorisation,
- accepter que le CNDA puisse auditer son logiciel après l'autorisation dans le cadre d'un plan d'audit convenu avec le CNDA conformément à l'Article 7 : Audit des logiciels.

Article 9.2 : Les obligations du CNDA

Le CNDA s'engage à :

- mettre à disposition de l'éditeur les documents de référence sur son site https://cnda.ameli.fr et/ou sur le site du GIE SESAM-Vitale conformément aux présentes conditions contractuelles,
- mettre à disposition les composants nécessaires à la réalisation des tests s'il y a lieu,
- respecter le déroulé de la procédure d'autorisation telle que décrite dans l'Article 5 : Procédure d'autorisation des présentes conditions contractuelles,
- collaborer avec l'éditeur et le conseiller dans le cadre de sa mission,
- mettre à disposition sur son site les décisions de la commission de la Cnam « Téléservices AM » qui impactent l'évolution des téléservices.

Article 10 : Responsabilité des parties

Les parties conviennent d'exécuter de bonne foi les obligations résultant des présentes dans leur ensemble.
L'éditeur se comporte raisonnablement pour l'exécution de ses obligations conformément à la législation en vigueur. L'éditeur reste seul responsable à l'égard de ses clients professionnels de la conformité de ses logiciels et garantit le CNDA contre tout recours ou action de ses clients pour non-conformité de la solution.

Article 11 : Pénalités financières

En cas d'anomalie, des pénalités financières seront dues par l'éditeur si les délais de correction prévus dans les courriels du CNDA ne sont pas respectés. Ces pénalités sont de 400 euros par jour de retard.
Lorsque les pénalités ne sont pas dues de plein droit, elles sont dues à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception envoyée par le CNDA à l'éditeur et réclamant ces pénalités.
Lorsque des pénalités financières sont dues par l'éditeur, elles sont émises à l'ordre de L'agent comptable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme.

Article 12 : Documents commerciaux de l'éditeur

L'éditeur pourra faire mention de l'autorisation d'accès au téléservice « INSi » dans ses documents commerciaux de la façon suivante : « le logiciel … a reçu l'autorisation d'accès pour INSi – Identité Nationale de Santé ».

De même, l'éditeur pourra utiliser le logo associé au téléservice, s'il existe, à condition de respecter le règlement d'usage de la marque collective et la charte graphique associés disponibles sur l'espace industriels du GIE SESAM-Vitale (https://industriels.sesam-vitale.fr).

Si les documents de l'éditeur mentionnaient cette autorisation alors que celle-ci n'a pas été obtenue ou qu'elle a été retirée ou que l'éditeur reproduisait le logo lié à cette autorisation sans l'avoir obtenue, l'éditeur sera redevable de 400 euros de pénalité par infraction constatée.

Il en sera de même si la formulation indiquée au premier alinéa n'est pas respectée ou si la reproduction du logo n'est pas conforme à la charte graphique et au règlement d'usage.

Article 13 : Propriété intellectuelle

La communication des données dans le cadre des présentes ne saurait être interprétée comme accordant une quelconque licence d'exploitation, licence d'utilisation, brevet, marque, modèle ou un quelconque droit de propriété des données.

Chaque partie reste propriétaire des droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle qu'elle possédait antérieurement à la date d'entrée en vigueur des présentes conditions contractuelles. Ces dernières n'impliquent aucune licence ou transfert définitif de technologie sur les informations communiquées par l'une des parties à l'autre, à l'occasion de sa mise en œuvre.

Article 13.1 : Droits de propriété intellectuelle du CNDA

Les documents de référence sont la propriété de la Cnam et/ou du GIE SESAM-Vitale. Aux présentes, le CNDA vient aux droits de la Cnam et/ou du GIE SESAM-Vitale. Un droit de reproduction sur support matériel en un exemplaire desdits documents est accordé à l'éditeur dans le but de passer les tests. Ce droit de reproduction est accordé dès le téléchargement à partir du site https://cnda.ameli.fr et/ou du site du GIE SESAM-Vitale et pour la durée prévue au code de la propriété intellectuelle sur le territoire français. Toute autre utilisation de ces documents est illégale. Toute autre cession du droit de reproduction ou d'autres parties du droit de propriété doit donc être autorisée par la Cnam de façon expresse.

Article 13.2 : Droits de propriété intellectuelle de l'éditeur

L'éditeur déclare qu'il est propriétaire du logiciel présenté aux tests. S'il ne détient pas les droits de propriété sur le logiciel mais qu'il détient les droits nécessaires à l'exécution des présentes du propriétaire, il fournit au CNDA une attestation émanant du propriétaire stipulant les conditions de la licence consentie.

Article 14 : Information du CNDA sur les procédures en cours

Sous réserve des dispositions ci-dessus, l'éditeur s'engage à informer le CNDA de l'existence de toute procédure judiciaire ou arbitrale dont l'objet se rattache, directement ou indirectement, à ses droits sur le logiciel en cours d'autorisation ou autorisé et à la fois si cette procédure judiciaire ou arbitrale a des conséquences sur la bonne mise en œuvre de la conformité du logiciel conformément à l'autorisation délivrée.

Article 15 : Confidentialité

Les parties sont amenées à se communiquer des informations confidentielles. Le terme « Information Confidentielle » est défini comme toute information de quelque nature que ce soit et quelle que soit sa forme,

écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit limitatif, tout écrit, note, copie, rapport, document, étude, analyse, dessin, lettre, listing, logiciel, spécifications, chiffre, graphique, enregistrement sonore et/ou reproduction picturale, quel que soit son support, communiquée dans le cadre du présent contrat.

Il est convenu que toutes les informations communiquées par les parties au moyen de supports informatiques sont considérées comme confidentielles et y compris les informations écrites ou orales ayant pour objet les accès logiques. Par ailleurs, il est précisé que la politique de sécurité de la Cnam constitue une information confidentielle. Les parties s'engagent à ne pas communiquer, ne pas publier ou divulguer à des personnes ou entités non liées par les présentes conditions contratuelles, les informations confidentielles communiquées par l'autre partie.

Les parties se portent garantes de l'exécution de l'obligation de confidentialité pour leurs salariés.

Dans le cas où les parties auront recours à des prestataires de services pour l'exécution de leurs obligations dans le cadre des présentes, elles s'engagent à ce que les contrats signés avec ces prestataires de services présentent des garanties équivalentes à celles indiquées au présent article.
Les parties s'engagent à n'utiliser l'information confidentielle qu'aux seules fins des transferts cités au préambule.
Les parties ne seront pas responsables de la divulgation ou de l'utilisation d'une information confidentielle si celle-ci :

- tombe ou est tombée dans le domaine public sans violation des présentes,
- est connue de l'une des parties au moment de la première divulgation, à condition qu'elle puisse le prouver,
- a été reçue d'un tiers de manière licite sans violation du présent accord.

Article 16 : Protection des données personnelles

Les parties aux présentes s'engagent à respecter, en ce qui les concerne, les dispositions du Règlement (UE) 2016-679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et celles de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En cas de traitement de données personnelles dans le cadre de la procédure d'autorisation du téléservice conformément à l'Article 5 : Procédure d'autorisation de la présente, les parties s'engagent à se conformer strictement au RGPD, qui s'appliquera en toute circonstance, nonobstant toute éventuelle stipulation contraire.
En application de l'article 32 du reglement européen (RGPD) les parties s'engagent à mettre en œuvre des mesures adéquates pour garantir la sécurité et la confidentialité des données. A ce titre, les parties veilleront à avoir recours à des données fictives de tests (référentiels de tests, carte CPS de tests,..) dans un environnement distinct de celui de la production.

Dans le cas où le recours à des données réelles est indispensable et répond aux critères de nécessité, proportionnalité et minimisation, les parties s'engagent à réaliser la procédure d'autorisation dans un environnement offrant un niveau de sécurité adéquat et adapté aux risques.

Article 16.1 : Responsabilité des parties

Chacune des parties reste responsable individuellement des traitements qu'elle met en œuvre pour son propre compte. A ce titre, sont notamment visées les opérations effectuées sur les données en amont et en aval du transfert de données.

En cas de transfert de données, les parties reconnaissent expressément que pour garantir un niveau de sécurité adapté au traitement, les modalités de transmission des données, résultent d'une décision commune.

Chacune s'engage à communiquer les coordonnées de contact de son délégué à la protection des données (DPO) si ces dernières sont tenues d'en désigner un selon les termes de l'article 37 du RGPD et à tenir à jour la documentation nécessaire à la preuve de la conformité du traitement (registre des traitements, documentation nécessaire à la preuve de la conformité).

Article 16.2 : Finalité et moyens

Les responsables du traitement en définissent les caractéristiques comme suit :
Le présent traitement a pour objectif de réaliser la procédure d'autorisation du téléservice pour un éditeur auprès du CNDA.
Dans ce cadre, le type de données à caractère personnel peut être des données d'identification (n° carte CPS, INS d'un assuré…).
Les personnes concernées sont les personnes physiques représentant l'éditeur, les professionnels de santé.

Article 16.3 : Engagement de chacune des parties

Chacune des parties s'engage à :

- transférer et traiter des données personnelles uniquement si des données fictives ne peuvent être utilisées et strictement prévu par les présentes conditions contractuelles,
- respecter la finalité de traitement pour laquelle le transfert de données est nécessaire. Toute autre utilisation des données pour une autre finalité restera de la responsabilité propre de chacune des parties (détournement de finalité),
- garantir la confidentialité des données à caractère personnel,
- utiliser le canal et l'environnement technique approprié afin de garantir un niveau de sécurité adéquat aux données transférées et traitées.

Article 16.4 : Suspicion de violation de données à caractère personnel

Les parties s'engagent à se tenir informées en cas de suspicion ou de violation de données avérée lors du transfert de données. A cet effet, il reviendra aux parties de s'accorder sur les mesures à prendre concernant la notification auprès des autorités compétentes et à l'obligation d'informer les personnes en cas de risque élevé sur la vie privée.

Article 17 : Convention de preuve

A chaque fois qu'un courriel fait foi de la date d'envoi entre les parties, ces dernières sont réputées avoir fait leur affaire personnelle de l'archivage et de la trace de leurs courriels chacune pour ce qui les concerne. De même, les courriels sont réputés envoyés et reçus par la personne habilitée en interne.
Les parties reconnaissent à leurs courriels la même valeur qu'un écrit sur support papier.

Article 18 : Clause de non concurrence

L'éditeur s'engage à ne pas utiliser les composants cédés dans les conditions indiquées au contrat de licence d'exploitation en dehors du cadre des téléservices de l'Assurance Maladie. Et notamment, il ne peut les intégrer dans un autre logiciel que celui présenté aux conditions contractuelles et destiné seulement aux professionnels.

Article 19 : Gestion des conditions contractuelles

Article 19.1 : Durée des conditions contractuelles

Les présentes conditions contractuelles sont applicables à compter de leur acceptation par l'éditeur et sont renouvelables pour une année, par tacite reconduction.

Article 19.2 : Résiliation des présentes conditions contractuelles

La résiliation des présentes conditions contractuelles emporte de plein droit le retrait de l'autorisation du logiciel.
L'éditeur s'engage à informer les utilisateurs du logiciel autorisé de la résiliation des présentes conditions contractuelles emportant le retrait de l'autorisation.

Article 19.2.1 : Résiliation par déclaration unilatérale de volonté d'une partie

Les présentes conditions contractuelles peuvent être résiliées par l'une ou l'autre des parties, en dehors de toute inexécution de leurs obligations, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée trois mois avant l'échéance annuelle définie par la date d'acceptation des conditions contractuelles.

L'éditeur est en outre informé que la politique de service public de la Cnam peut être modifiée pour mieux servir les assurés et également en raison de l'évolution du droit positif relatif à l'Assurance Maladie. Dans ce cas, le CNDA se réserve le droit de résilier à tout moment les conditions contractuelles avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception.

Les parties sont par ailleurs tenues de tous les engagements pris antérieurement jusqu'à la date effective de la résiliation.

Toutefois, l'éditeur peut à tout moment abandonner sa demande d'autorisation avant l'obtention de l'autorisation via la fonctionnalité dédiée du portail. Cet abandon ne donne droit à aucune indemnité. Cet abandon entraîne la résiliation des conditions contractuelles.

Article 19.2.2 : Résiliation pour inexécution et clause pénale

Les conditions contractuelles peuvent être résiliées à tout moment pour inexécution des obligations résultant des conditions contractuelles par l'une ou l'autre des parties.

La résiliation est effective de droit 15 jours calendaires après la date de réception par la partie n'ayant pas exécuté ses obligations d'une lettre recommandée avec avis de réception lui enjoignant de s'exécuter.
Si l'inexécution de ses obligations par l'éditeur donne lieu à un préjudice pour l'Assurance Maladie en raison notamment de flux non-conformes, des dommages et intérêts pourront être demandés.

Le non respect par l'éditeur de la date d'opposabilité emporte résiliation de plein droit des conditions contractuelles sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure de la part du CNDA.

Dans certains cas, l'inexécution d'une obligation donnera lieu en outre à l'application d'une clause pénale inscrite soit aux présentes.

Article 19.3 : Modification des conditions contractuelles

Toute modification des conditions contractuelles ne pourra être prise en compte qu'après acceptation des nouvelles conditions contractuelles par l'éditeur.

Article 19.4 : Renonciation des conditions contractuelles

Sauf dispositions particulières spécifiées aux présentes, le fait pour l'une ou l'autre des parties de n'avoir pas exigé l'application d'une clause quelconque des présentes dans leur ensemble ne pourra en aucun cas être considéré comme une renonciation aux droits de cette partie découlant de ladite clause.

Article 19.5 : Cession des conditions contractuelles

Les présentes conditions contractuelles sont conclues intuitu personae. Elles ne sont pas cessibles. L'autorisation ou les autorisations d'accès ne peuvent être cédées de ce fait à un autre éditeur.
Dans le cas où le fonds de commerce de l'éditeur est transféré à un autre éditeur, ce dernier doit en informer le CNDA par lettre recommandée avec avis de réception au moins un mois avant que le transfert du fond ne soit effectif. Pour les procédures d'autorisation en cours, le nouvel éditeur doit initier une nouvelle demande de conformité sur le portail du CNDA et accepter les présentes conditions contractuelles.

Article 20 : Droit applicable et attribution de compétence

Les présentes conditions contractuelles seront appliquées et interprétées conformément à la loi française.
Les parties conviennent de soumettre aux juridictions compétentes les différends qui viendraient à naître à propos de la validité, de l'interprétation ou de l'exécution des présentes conditions contractuelles.

Article 21 : Dispositions générales

Toute clause des présentes conditions contractuelles qui serait déclarée illicite par un juge sera privée d'effet. Mais sa nullité ne pourra porter atteinte aux autres dispositions des présentes. Toutefois, les présentes conditions contractuelles dans leur ensemble seraient réduites à néant si la nullité d'une ou plusieurs de ses clauses portait atteinte de façon exagérée à l'équilibre contractuel.